



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 105 DEL 15/12/2025	OGGETTO: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI AVELLA - CIG 98295587DD. LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025.
Registro Generale N. 717 DEL 15/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CIG: 98295587DD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del decreto sindacale 17/2024 con il quale sono state affidate allo Scrivente le funzioni dirigenziali;

Premesso che:

- il Comune di Avella ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, sottoscrivendo la relativa Convenzione assunta con R.A.P. n. 12/2022;

- con propria Determinazione n. 93 del 30/12/2022 - R. G. n. 632 del 30/12/2022 e successiva Determinazione n. 38 del 16/05/2023 - R. G. n. 226 del 16/05/2023 è stato delegato alla SUA della Provincia di Avellino il procedimento di gara per l'affidamento del "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI AVELLA", ponendo a base d'appalto il succitato progetto del servizio, per l'importo complessivo a base d'appalto € 189.000,00, comprensivo di € 2.340,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e costo stimato della manodopera su base annua è pari ad € 106.661,20, oltre IVA, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 59, comma 1, art. 60, art. 95 e art. 144 del D. L.vo 50/2016, con un metodo di scelta del contraente mediante << *procedura aperta* >> e con il << criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa >>;

- all'esito del procedimento di gara indetto e definito dalla SUA della Provincia di Avellino con Determinazione Dirigenziale del Settore 3 n° 2289 del 17/10/2023 della Provincia di Avellino, giusta propria Determinazione n. 15 del 08/02/2024 - R. G. n. 45 del 08/02/2024, si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta nei confronti della RISTONET S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pagani (SA) alla Via Trento n. 74 (P.IVA04399520651), che ha ottenuto il miglior punteggio totale ed ha offerto un ribasso economico del 10,8%, determinando così l'importo di aggiudicazione in complessivi € 168.840,72, comprensivo di € 2.340,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, calcolato sul valore per ciascun pasto, assumibile a base d'asta, pari ad € 3,75, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 0,052, ed oltre IVA;

- il CIG acquisito dalla SUA della Provincia di Avellino e poi successivamente dall'Ente è il seguente: 98295587DD;

- in data 21/05/2024 con convenzione assunta al Rep. n. 45/2024 è stato stipulato il contratto disciplinante il servizio de quo;

- con propria determinazione n. 90/2024 R.G. 707/2024 veniva rinnovato, per mesi 8 (otto) il contratto per il servizio in oggetto;

Acquisite al protocollo generale dell'Ente le fatture elettroniche emesse dalla RISTONET S.r.l., con sede in Pagani (SA) alla Via Trento n. 74 (P.IVA 04399520651) per i mesi di ottobre e novembre 2025 fatture n. 1/160 per € 15.061,80 iva compresa e fattura n. 1/178 per € 13.353,60 iva compresa;

Acquisito altresì il DURC Numero Protocollo INPS_47569389 Data richiesta 25/09/2025 Scadenza validità 23/01/2026 con esito regolare;

Effettuata la verifica inadempimenti ex art. 48 -bis dpr 602/73 con esito "soggetto non inadempiente" id 202500005448296;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura e assumere, contestualmente, impegno di spesa per complessivi € 28.415,4 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA compresa come per legge, calcolato sul valore per ciascun pasto, assumibile a base d'asta, pari ad € 3,75, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 0,052, ed oltre IVA. Ai competenti capitoli di bilancio 654 e 654.1 come da schema in calce;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento agli art. 184 e 185;
- l'art. 226, comma 2, D. Lgs. 36/2023;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:

1. **IMPEGNARE** ai competenti capitoli di bilancio 654 e 654.1 l'importo occorrente per la liquidazione;
2. **DARE ATTO CHE** la somma occorrente è cofinanziata con parte da bilancio comunale, parte partecipazione dell'utenza e parte *"finanziamento a valere sul fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0 – 6 anni"*
3. **LIQUIDARE** le fatture n. 1/160 per € 15.061,80 iva compresa e fattura n. 1/178 per € 13.353,60 iva compresa;
4. **CIG: 98295587DD;**
5. **DARE ATTO DELLA** insussistenza, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012 nonché dell'art. 42, del D. Lgs. n. 50/2016, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto;

6. **DARE ATTO** che avverso la presente determinazione può essere promosso ricorso entro 30 gg. innanzi al T.A.R. Campania – Salerno;
7. **TRASMETTERE** agli uffici competenti la presente determinazione per il proprio seguito.

Avella (AV), 15/12/2025

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SERVIZI ANAGRAFE –
ELETTORALE – DEMOGRAFICI E STATISTICI – SOCIO
ASSISTENZIALI - SCOLASTICI**

f.to Arch. Giuseppe Canonico

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 15/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to CANONICO GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI AVELLA - CIG 98295587DD. LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. CIG: 98295587DD CUP: Descrizione Capitolo: SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELLINFANZIA Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.15.0 06	04.07	654	6 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	2025	292
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
978	€ 20.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: RISTONET SRL - Progressivo Fornitore: 4996 Codice Fiscale: 04399520651 P.Iva: 04399520651

Impegno collegato

Descrizione Impegno: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI AVELLA - CIG 98295587DD. LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. CIG: 98295587DD CUP: Descrizione Capitolo: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.15.0 06	04.07	654.1	6 - Contratti di servizio per le	2025	293

			mense scolastiche		
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub- impegno	Importo sub- impegno	N. SottoSub- impegno	Importo Sottosub- impegno
979	€ 8.415,40	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: RISTONET SRL - **Progressivo Fornitore:** 4996
Codice Fiscale: 04399520651 **P.Iva:** 04399520651

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1262	20.000,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

RISTONET SRL

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1263	8.415,40	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

RISTONET SRL

Avella (AV), 15/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 15/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Giuseppe Canonico

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 15/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1244, e vi rimarrà fino al 30/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 717 del 15/12/2025;

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI AVELLA - CIG 98295587DD.
LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025.

Avella (AV), 15/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to CANONICO GIUSEPPE